

BAB 19: DISIPLIN POSITIF DAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE & ISHLAH AL-BAIN)

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat ishlah (memperbaiki hubungan) maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.”

— QS. Asy-Syura [42]: 40^[1]

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”

— QS. Al-Hujurat [49]: 10^[2]

Pendahuluan

Dua ayat suci di atas meletakkan batu penjurur bagi keadilan Islam. Al-Hafizh Ibnu Katsir dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* memaparkan bahwa Surah Asy-Syura ayat 40 menetapkan tiga derajat perlakuan terhadap kesalahan: *pertama*, derajat keadilan murni (*al-'adl*) yaitu membalas setimpal tanpa melampaui batas; *kedua*, derajat keutamaan dan ihsan (*al-fadhl*) yaitu memaafkan dan melakukan perbaikan persaudaraan (*fa man 'afa wa ashlah*), yang pahalanya dijamin langsung oleh Allah; dan *ketiga*, derajat kezaliman (*azh-zhulm*) yang diharamkan Allah yaitu membalas melampaui batas. Paradigma Keadilan Restoratif TUMBUH berdiri kokoh di atas makam ihsan dan *ishlah al-bain* ini. ^[1:1]

Ketika seorang santri melakukan kesalahan atau pelanggaran di lingkungan pesantren, pertanyaan apa yang pertama kali diajukan oleh pembina asrama? Dalam sistem pengasuhan tradisional yang terjebak dalam paradigma **Keadilan Retributif (Retributive Justice)**, pertanyaan yang diajukan selalu berkutat pada tiga hal yang memvonis:

1. Aturan mana yang telah dilanggar?
2. Siapa yang bersalah?
3. Hukuman fisik atau sanksi apa yang pantas dijatuhkan untuk membuatnya jera?

Paradigma retributif ini memandang pelanggaran semata-mata sebagai pembangkangan terhadap peraturan tertulis lembaga, dan solusinya adalah menimpakan rasa sakit (fisik maupun psikis) kepada pelanggar. Hasilnya sangat tragis: santri yang dihukum tidak belajar tentang rasa tanggung jawab dan empati terhadap korban, melainkan hanya belajar rasa takut, dendam terhadap pembina, dan lihai bersiasat agar tidak tertangkap di kemudian hari.

Sistem TUMBUH merombak paradigma tersebut secara revolusioner dengan menghidupkan kembali konsep syariat **Ishlah al-Bain** yang dipadukan dengan sains perilaku modern ke dalam paradigma **Keadilan Restoratif (Restorative Justice)**.^[3]

Bagi TUMBUH, pelanggaran bukanlah sekadar teks aturan yang robek, melainkan **terlukanya hubungan persaudaraan (ukhuwah), terusiknya rasa aman komunitas asrama, dan rusaknya integritas jiwa pelaku itu sendiri**.

Oleh karena itu, pertanyaan fundamental yang diajukan berubah total:

1. *Kerusakan dan luka apa yang telah terjadi?*
2. *Siapa saja yang tersakiti dan terdampak oleh peristiwa ini?*
3. *Bagaimana kewajiban semua pihak untuk memperbaiki keadaan, memulihkan korban, dan mendidik pelaku agar kembali menjadi hamba Allah yang mulia?*

Bab ini membedah arsitektur Disiplin Positif dan Keadilan Restoratif di pesantren: merumuskan Tiga Pilar Pemulihan (Restitusi, Resolusi, Rekonsiliasi), menggelar Protokol Lingkaran Restoratif (*Restorative Circles*) di kamar santri, serta merancang protokol reintegrasi santri pasca-pelanggaran tanpa sanksi pengucilan sosial yang mematikan jiwa.

19.1 Tiga Pilar Pemulihan: Restitusi, Resolusi, dan Rekonsiliasi (3R)

Dalam syariat Islam, tobat seorang hamba yang melanggar hak sesama manusia (*haqqul adami*) tidak cukup hanya dengan membaca istighfar di atas sajadah (*haqqullah*). Syariat mewajibkan penyelesaian hak orang lain yang terzalimi (*raddul madhalim*) dan perbaikan hubungan persaudaraan (*ishlah*).

Dalam sistem TUMBUH, proses pemulihan pelanggaran dioperasionalkan ke dalam tiga langkah bertahap yang saling melengkapi: **Restitusi (Restitution)**, **Resolusi (Resolution)**, dan **Rekonsiliasi (Reconciliation)**.

TIGA PILAR PEMULIHAN RESTORATIF (3R)

1. RESTITUSI (Restitution)

- Tindakan nyata memperbaiki kerusakan materiil maupun non-materiil.
- Mengganti barang yang rusak / mengembalikan hak korban.
- Beban perbaikan berada di pundak pelaku secara proporsional.

2. RESOLUSI (Resolution)

- Menemukan akar masalah dan motif di balik terjadinya insiden.
- Menyepakati rencana pencegahan konkret agar tidak terulang lagi.
- Melatih keterampilan pemecahan masalah (Problem-Solving Skills).

3. REKONSILIASI (Reconciliation)

- Pemulihan relasi emosional antara pelaku, korban, & komunitas.
- Dialog saling memaafkan yang tulus tanpa paksaan lisan semu.
- Penerimaan kembali pelaku ke dalam dekapan hangat ukhuwah kamar.

1. Restitusi (Restitution): Memperbaiki Kerusakan Secara Nyata

Restitusi bukanlah hukuman sewenang-wenang (seperti disuruh lari keliling lapangan atau menyikat WC umum yang tidak ada hubungannya dengan pelanggaran). Restitusi adalah **konsekuensi logis yang relevan secara langsung (*logically related*) dengan dampak pelanggaran**.^[4]

- Jika seorang santri merusak lemari kawan saat bertengkar, tindakan restitusi adalah memperbaikinya sendiri dengan bantuan tukang kayu pondok atau menyisihkan uang jajan pribadinya untuk membeli engsel pengganti.
- Jika seorang santri menyebarkan kabar bohong (*fitnah*) tentang adik kelas, tindakan restitusi adalah mengklarifikasi kebenaran secara jujur di hadapan orang-orang yang telah mendengar kabar bohong tersebut dan memulihkan nama baik adik kelas.
- Restitusi mengajarkan akuntabilitas nyata: perbuatan salah membawa konsekuensi perbaikan yang harus dituntaskan secara bertanggung jawab.

2. Resolusi (Resolution): Menyelesaikan Akar Pemicu

Banyak sanksi tradisional gagal karena konflik disapu di bawah karpet setelah hukuman dijatuhkan. Resolusi menuntut penyelidikan tuntas terhadap dinamika pemicu:

- Mengapa pertengkaran tersebut meledak? Apakah ada rasa cemburu, ada ejekan masa lalu yang belum tuntas, atau perebutan fasilitas kamar?

- Musyrif membimbing kedua pihak menyusun **Pakta Perdamaian Kamar**: batasan-batasan apa yang disepakati bersama ke depan, bagaimana cara berkomunikasi jika terjadi perselisihan serupa, dan siapa yang akan mereka hubungi jika merasa emosi mulai memuncak kembali.

3. Rekonsiliasi (Reconciliation): Pemulihan Hati dan Hubungan

Rekonsiliasi adalah puncak pemulihan batin. Meminta maaf bukan sekadar formalitas ucapan bibir di bawah todongan amarah musyrif (“*Ayo cepat salaman dan bilang maaf!*”). Rekonsiliasi yang bermakna membutuhkan waktu perenungan hingga kalbu pelaku benar-benar merasakan kepedihan yang dialami korban (*empathy activation*), dan korban merasa aman serta divalidasi rasa sakitnya sebelum ia dengan lapang dada memberikan maaf.^[5]

19.2 Protokol Lingkaran Restoratif (Restorative Circles) di Kamar Santri

Salah satu instrumen paling ampuh dalam membangun iklim keadilan restoratif di asrama adalah **Lingkaran Restoratif (Restorative Circles)**. Lingkaran ini difasilitasi oleh musyrif kamar atau konselor BK ketika terjadi pelanggaran adab, konflik perselisihan antar-santri, atau insiden yang meresahkan ketenteraman kamar.

1. Tata Letak dan Prinsip Kesetaraan Lingkaran

- **Duduk Sejajar Tanpa Meja Pembatas**: Seluruh peserta (pelaku, korban, teman sekamar, dan musyrif) duduk melingkar di atas karpet. Tidak ada kursi tinggi untuk pembina dan lantai rendah untuk santri; lingkaran melambangkan bahwa seluruh anggota memiliki martabat yang setara di hadapan Allah.
- **Tongkat Bicara (Talking Piece)**: Sebuah benda simbolis (misalnya tasbih kayu atau batu kecil) dipegang oleh orang yang mendapat giliran berbicara. Hanya orang yang memegang tongkat bicara yang berhak berbicara; anggota lingkaran yang lain mendengarkan dengan penuh perhatian dan keheningan hati (*mindful listening*), tanpa memotong, mencemooh, atau mendebat.

19.3 Reintegrasi Santri Pasca-Pelanggaran: Mengubur Sanksi Mempermalukan

Salah satu dosa terbesar tradisi pengasuhan represif adalah penerapan sanksi-sanksi yang mempermalukan santri di depan umum (*public shaming*):

- Mencukur botak kepala santri secara paksa atau mencukur separuh kepalanya (*gundul separuh*) laksana pesakitan zaman feodal.
- Mengalungkan kardus bertuliskan kata-kata kotor atau memasang foto santri pelanggar di papan pengumuman masjid pondok.
- Menyuruh santri berdiri di atas drum air di tengah terik matahari sambil memegang papan bertuliskan “*Saya Pencuri*” atau “*Saya Pembohong*”.

Sains neurosains dan psikologi trauma membuktikan bahwa **hukuman yang mempermalukan di depan umum mengaktifkan amigdala dan respons trauma otak reptil, menghancurkan harga diri (*self-worth*), serta memicu dendam membara yang melahirkan perilaku antisosial kronis**. Al-Qur'an secara tegas melarang perbuatan mencela dan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk (QS. *Al-Hujurat*: 11).

Model TUMBUH melarang mutlak segala bentuk sanksi yang mempermalukan fisik dan psikis santri. Sebaliknya, TUMBUH menerapkan protokol **Reintegrasi Penuh Kasih Sayang (*Restorative Reintegration*)**:

PROTOKOL REINTEGRASI SANTRI TUMBUH

1. PENUTUPAN AIB SECARA SYAR'I (Satrul 'Aurah)

- Rincian dosa santri dikunci rapat dalam arsip tertutup BK.
- Haram membongkar kembali kesalahan masa lalu di depan santri lain.

2. MAJELIS TASYAKUR ISHLAH (Welcoming Back Circle)

- Lingkaran kecil kamar untuk menyambut selesainya masa pemulihan.
- Makan malam bersama sebagai penegasan kembalinya keutuhan ikatan.

3. PEMBERIAN LEMBARAN BARU (The Blank Slate / Tabula Rasa)

- Santri diperlakukan secara terhormat tanpa prasangka kecurigaan.
- Diberikan kembali kesempatan mengemban amanah kebaikan asrama.

Ketika seorang santri telah menuntaskan proses restitusi, menyelesaikan resolusi, dan menyepakati rekonsiliasi, maka statusnya bersih kembali laksana bayi yang baru lahir: $\text{\text{"Orang yang bertobat dari dosanya adalah seperti orang yang tidak mempunyai dosa sama sekali"}}$ $\text{\text{(\التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ)}}$

Musyrif, para asatidz, dan teman-teman sekamar menyambutnya kembali dengan jabat tangan erat dan pelukan persaudaraan. Tidak ada lagi sindiran, tidak ada tatapan curiga, dan tidak ada pengucilan. Dengan demikian, santri merasakan betapa luasnya pintu ampunan Allah dan betapa indahnyanya hidup di dalam naungan ukhuwah Islamiyah yang sejati.

19.4 Skrip Dialog Fasilitator Lingkaran Restoratif: Kasus Wildan dan Rafi

Agar para musyrif dan konselor memiliki gambaran nyata bagaimana memandu Lingkaran Restoratif tanpa canggung, perhatikan transkrip dialog lapangan berikut:

- **Latar Kasus:** Ba'da ashar, terjadi perkelahian fisik di Kamar Al-Farabi. Wildan (14 tahun) meninju bahu Rafi (14 tahun) hingga terjatuh karena menuduh Rafi merusak ritsleting tas ranselnya saat meminjamnya tanpa izin. Keduanya dipisahkan dan diberi waktu jeda 30 menit untuk stabilisasi emosi.
- **Waktu Sidang Lingkaran:** Ba'da Isya, dipandu oleh Ustadz Hilman (Musyrif Kamar), dihadiri Wildan, Rafi, dan empat teman sekamarnya.

TRANSKRIP LINGKARAN RESTORATIF KAMAR AL-FARABI

USTADZ HILMAN (Memegang Tasbih Kayu / Tongkat Bicara):

"Bismillah walhamdulillah. Malam ini Kamar Al-Farabi berkumpul bukan untuk menghakimi atau mencari siapa yang paling hebat. Kita berkumpul karena kita saling mencintai karena Allah dan ingin memulihkan luka di antara kita. Saya serahkan tasbih ini kepada Wildan. Wildan, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi dari sudut pandangmu tadi sore?"

WILDAN (Menerima tasbih, menunduk, napas berat):

"Tadi sore saya mau mengambil ransel saya di lemari. Pas saya lihat, ritsleting utamanya sudah jebol robek. Saya tahu Rafi kemarin pinjam tas itu tanpa izin pas saya tidur. Saya langsung emosi, dada saya panas karena tas itu dibeliin ayah saya sebelum berangkat. Saya hilang kendali dan mendorong Rafi sampai tersungkur."

USTADZ HILMAN:

"Terima kasih Wildan atas kejujuranmu. Apa yang kamu rasakan saat ini?"

WILDAN:

"Saya merasa bersalah karena telah memukul saudara saya sendiri di kamar ini... Dada saya masih sesak..."

USTADZ HILMAN:

"Baik. Sekarang tasbih ini saya serahkan kepada Rafi. Rafi, bagaimana perasaanmu saat Wildan memukulmu dan saat melihat tas itu rusak?"

RAFI (Menerima tasbih, mata berkaca-kaca):

"Saya mengaku salah, Ustadz. Kemarin saya pinjam tas Wildan tergesa-gesa karena tas saya basah. Pas saya tarik, ritsletingnya macet dan malah robek. Saya takut sekali mau jujur ke Wildan, makanya saya diam-diam menaruhnya kembali. Pas Wildan memukul bahu saya, saya sangat kaget dan sakit... tapi saya sadar ini semua gara-gara saya tidak amanah meminjam barang orang lain."

USTADZ HILMAN (Mengajukan Pertanyaan Kunci ke Seluruh Lingkaran):

"Duhai kawan-kawan sekamar, siapa saja yang terluka dan merasa tidak nyaman akibat perkelahian tadi sore? Dan apa langkah nyata yang bisa

	kita sepakati bersama agar kamar kita kembali damai dan ransel Wildan	
	kembali berfungsi?"	
	RAFI:	
	"Saya punya tabungan uang saku 50 ribu, Ustadz. Besok sore izin saya	
	bawa tas Wildan ke tukang jahit tas di seberang gerbang pondok untuk	
	diperbaiki sampai seperti semula dengan biaya saya. Dan saya memohon	
	maaf sedalam-dalamnya kepada Wildan atas kelancangan saya."	
	WILDAN (Menatap Rafi dengan mata berkaca-kaca, menerima uluran tangan):	
	"Saya juga minta maaf sebesar-besarnya, Fi. Saya salah melayangkan	
	pukulan. Saya terima permohonan maaf antum."	

Perhatikan hasil lingkaran ini: konflik diselesaikan hingga ke akar batiniahnya. Hubungan ukhuwah pulih, restitusi materi terlaksana, dan tidak ada setetes pun dendam yang tersisa di hati kedua anak.

19.5 Matriks Konsekuensi Logis vs Hukuman Retributif Arbitrer

Agar tidak ada keraguan bagi musyrif dalam membedakan konsekuensi logis restoratif dengan sanksi fisik yang merusak, tabel berikut menyajikan sepuluh komparasi kasus riil di pesantren:

No	Jenis Pelanggaran Asrama	Hukuman Retributif Lama (Dilarang Mutlak)	Konsekuensi Logis Restoratif TUMBUH
1	Ghashab Sandal Kawan	Dikalungi sandal di leher dan diarak keliling pondok.	Membeli rak sandal tambahan atau merapikan seluruh sandal di depan masjid selama 3 hari.
2	Menumpahkan Makanan di Lantai	Dipukul tangannya dengan penggaris dan dibentak.	Mengambil kain pel dan ember, membersihkan tumpahan hingga wangi dan kering.
3	Terlambat Masuk Kelas Madrasah	Berdiri dengan satu kaki di depan kelas sepanjang jam pelajaran.	Menulis resume materi pelajaran yang tertinggal dan menyetorkannya ke guru pengampu.
4	Mencoret-coret Meja Belajar	Push-up 50 kali di depan teman-temannya.	Mengampelas dan memplitur ulang meja yang dicoret hingga kembali bersih dan mulus.
5	Bergadang Mengobrol Lewat Jam Malam	Disiram air got dingin atau dijemur saat subuh.	Jam tidur dimajukan lebih awal 30 menit (pukul 21.00) selama 3 hari untuk merestorasi ritme tidur.
6	Menggunakan Kata Kotor / Ujaran Kasar	Mulut dicabe atau disuruh berdiri mengunyah tembakau.	Menulis 10 kalimat apresiasi santun untuk 10 kawan sekamar dan membacanya di lingkaran kamar.
7	Merusak Buku Perpustakaan Pondok	Skorsing kepulauan satu pekan ke rumah.	Memperbaiki jilid buku yang rusak atau menggantinya dengan edisi baru yang serupa.
8	Membolos Sesi Halaqah Tahfidz	Berdiri memegang Al-Qur'an di bawah terik matahari.	Sesi muraja'ah privat empat mata bersama musyrif tahfidz di waktu qailulah untuk menutup target.
9	Menyerobot Antrean Makan Siang	Tidak diberi jatah makan siang (kelaparan biologis).	Membantu petugas dapur menyajikan makanan dan berada di giliran antrean paling belakang.
10	Mengejek / Merundung Fisik Kawan	Dicukur botak separuh kepala untuk mempermalukannya.	Fasilitasi Lingkaran Restoratif, meminta maaf secara ksatria, dan mendampingi korban belajar sepekan.

Rangkuman Intisari Bab 19

1. **Pergeseran Paradigma Keadilan:** Menggantikan Keadilan Retributif (yang fokus pada sanksi rasa sakit fisik dan pembuktian dosa) dengan Keadilan Restoratif berbasis syariat *Ishlah al-Bain* (yang fokus pada perbaikan luka, pemulihan hubungan, dan pertanggungjawaban nyata).

2. Tiga Pilar Pemulihan (3R):

- *Restitusi*: Memperbaiki dampak kerusakan materiil/sosial melalui konsekuensi logis yang relevan dengan pelanggaran.
- *Resolusi*: Membongkar akar penyebab konflik dan menyepakati pakta komitmen pencegahan ke depan.
- *Rekonsiliasi*: Memulihkan hati dan kehangatan relasi emosional antara pelaku, korban, dan teman sekamar.

3. **Protokol Lingkaran Restoratif (Restorative Circles)**: Praktik mediasi melingkar tanpa meja pembatas, menggunakan tongkat bicara (*talking piece*), keheningan mendengar, dan dipandu oleh lima pertanyaan restoratif penggugah kesadaran kalbu dan empati.

4. **Eliminasi Total Sanksi Mempermalukan Publik**: Mengharamkan tradisi gundul paksa, kalung papan hinaan, isolasi sosial, atau ekspos aib yang merusak sistem saraf dan memicu dendam batin.

5. **Protokol Reintegrasi Bermartabat**: Menegakkan prinsip penutupan aib (*satrul 'aurah*), menyambut kembalinya santri dengan majelis ishlah yang hangat, serta memberikan lembaran baru yang bersih tanpa prasangka dan tanpa stigma masa lalu.

Keadilan restoratif telah memulihkan relasi ukhuwah dan menyembuhkan luka pelanggaran di kamar santri. Namun, benteng keselamatan pesantren belum tuntas jika kita belum memiliki protokol mitigasi terhadap ancaman krisis terberat: kekerasan ekstrem, pelecehan, intimidasi terstruktur, dan bencana yang mengancam eksistensi lembaga.

Di Bab 20, kita melangkah ke bab penutup: Safeguarding, Manajemen Krisis, dan Tata Kelola Kelembagaan.

Catatan Kaki & Rujukan Akademik

1. Al-Qur'an al-Karim, Surah Asy-Syura [42]: 40. ↩↩

2. Al-Qur'an al-Karim, Surah Al-Hujurat [49]: 10. ↩

3. Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Intercourse: Good Books, 2002), hlm. 12–38; John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm. 54–83 mengenai perbedaan mendasar antara *stigmatizing shaming* (yang melahirkan residivisme) dan *reintegrative shaming* (yang memulihkan ikatan sosial). ↩

4. Jane Nelsen, *Positive Discipline: The Classic Guide to Helping Children Develop Self-Discipline, Responsibility, Cooperation, and Problem-Solving Skills* (New York: Ballantine Books, 2006), hlm. 68–95 mengenai perbedaan hukuman (*punishment*) dan konsekuensi logis (*logical consequences*). ↩

5. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum ad-Din*, Jilid II, *Kitab Adab al-Ulfah wa al-Ukhuwwah* (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), hlm. 165–182 mengenai hak-hak ukhuwah dan tata cara mendamaikan perselisihan antarsaudara. ↩